

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2145/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์ร่วม

นาย ปิยะ ศิขรินทร์

นาย เฉลิม ชัย ว่องไววิทย์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 300

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 36, มาตรา 43, มาตรา 51, มาตรา 148,
มาตรา 157

ก่อนเกิดเหตุจำเลยขับรถจักรยานยนต์ของโจทก์ตามทางด้านขวา
เมื่อถึงซอยเข้าบ้านจำเลย จำเลยได้ขับเลี้ยวซ้ายเข้าซอยซึ่งมีระดับต่ำกว่าถนน ต้อง
ลดความเร็วที่เกิดเหตุมีรอยห้ามล้อรถยนต์จำเลยยาวไม่ถึง 1 เมตร แสดงว่าจำเลย
ไม่ได้ขับเร็วขณะนั้นเองฝ่ายโจทก์ร่วมขับรถจักรยานยนต์ซึ่งปกติมีความคล่องตัว
กว่ารถยนต์มากแซงซ้ายชนรถยนต์ของจำเลยแล้วโจทก์ร่วมกระเด็นข้ามกระโปรง
รถยนต์ของจำเลยไปตกที่บริเวณท่อระบายน้ำข้างถนน และรถจักรยานยนต์ของ
โจทก์ร่วมแล่นไปชนรั้วบ้าน แสดงว่าโจทก์ร่วมเองเป็นฝ่ายขับรถจักรยานยนต์ด้วย
ความเร็วและแซงซ้ายมือโดยไม่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดเฉี่ยวชน
กันได้พฤติการณ์ดังกล่าวฟังไม่ได้ว่าจำเลยประมาท.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ขับรถยนต์ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง
แข่งรถจักรยานยนต์ซึ่งนายปิยะ ศิขรินทร์ ผู้เสียหายเป็นผู้ขี่แล้วจำเลยหักรถ
เลี้ยวซ้ายจะเข้าทางแยกเข้าบ้านของจำเลยตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เป็นเหตุให้รถ
จักรยานยนต์คันที่ผู้เสียหายขี่ชนกับรถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายได้รับ
บาดเจ็บสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 36, 43, 51, 148 และ 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 42, 51,
148, 147 กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนัก แต่ให้รอการกำหนดโทษไว้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 มีกำหนด 2 ปี

โจทก์ โจทก์ร่วม จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยขับรถยนต์แข่งรถจักรยานยนต์ของ
โจทก์ร่วมทางขวามือ เมื่อถึงซอยบ้านจำเลย จำเลยขับรถยนต์เลี้ยวซ้ายเข้าซอย
ปรากฏตามคำเบิกความของพนักงานสอบสวนว่า รอยห้ามล้อรถยนต์ของจำเลยยาว
ไม่ถึง 1 เมตร การที่จำเลยจะเลี้ยวเข้าซอยซึ่งมีระดับต่ำกว่าจะต้องลดความเร็วลง
และรอยห้ามล้อไม่ถึง 1 เมตร แสดงว่าจำเลยไม่ได้ขับรถเร็วตามโจทก์ฟ้อง ตรงกัน
ข้ามกับการที่โจทก์ร่วมขับขีรถจักรยานยนต์ซึ่งปกติมีความคล่องตัวกว่ารถยนต์มาก

แข่งซ้ายชนรถยนต์ของจำเลยในขณะที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านของจำเลย แล้วโจทก์
ร่วมกระเด็นข้ามกระบะไปรถยนต์ของจำเลยไปตกที่บริเวณท่อระบายน้ำข้างถนน
และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ร่วมแฉลบไปชนรั้วบ้าน แสดงว่าโจทก์ร่วมเองเป็นฝ่าย
ขับที่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วและแข่งซ้ายมือโดยไม่ใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษเพื่อไม่ให้เกิดเฉี่ยวชนกันได้ พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่าที่นำเสนอ
มายังฟังไม่ได้ว่า จำเลยกระทำโดยประมาทตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>